

HEADNOTE

“1. "Unbearbeitetes Dokument" im Sinne von Regel 262A.3 VerfO ist nach Sinn und Zweck der Norm ein Dokument, aus dem sich die Informationen oder Beweismittel ergeben, hinsichtlich derer nach Regel 262A.1 VerfO der Zugriff oder der Zugang beschränkt werden soll. Insofern kann ein Auszug aus einem Gesamtdokument ein "unbearbeitetes Dokument" sein. Unbearbeitet im technischen Sinn braucht es nicht zu sein.

2. Aus Regel 262A.3 VerfO folgt kein Anspruch der Partei, die zu Beschränkungen nach Regel 262A.1 VerfO verpflichtet werden soll, das gesamte Dokument einsehen zu dürfen, aus dem der Auszug erstellt wurde, der (hier als Anlage) ins Verfahren eingeführt worden ist und der die vertraulichen Informationen enthält, die Gegenstand des Geheimhaltungsantrags sind.

3. Regel 262A.3 VerfO ist entsprochen, wenn die von den beantragten Geheimhaltungsmaßnahmen betroffene Partei beide Fassungen des (hier als Anlage) eingeführten Dokuments (mit und ohne vertrauliche Informationen, also geschwärzt und ungeschwärzt) vorliegen hatte und insofern grundsätzlich in die Lage versetzt war, eine hinreichend informierte Stellungnahme zum Geheimhaltungsantrag abgeben zu können, Regel 262A.4 VerfO.”

COURT
Local Division Munich

PROCEEDINGS
Review of confidentiality order

PATENT
EP 1 955 151

Automated deployment and configuration of applications in an autonomically controlled distributed computing system

KEYWORDS

Confidentiality order

unredacted document

Rule 262A

access restriction

Geheimhaltungsantrag

Überprüfungsantrag

Rule 333

Rule 262A

RoP - Confidentiality of evidence and other information in proceedings

SUMMARY

The Local Division in Munich ruled on a review of case management orders and a confidentiality order issued by the Rapporteur in infringement and nullity proceedings. The patent at issue relates to an autonomically controlled distributed computing system. The dispute concerned whether Rule 262A 3 requires the party seeking confidentiality to submit the full underlying document from which an exhibit excerpt was taken, so that the opposing party can assess the confidentiality request in context. The court held that the term "unredacted document" in Rule 262A 3 refers to the document containing the information to be protected, not necessarily the complete source document; an excerpt introduced as an exhibit can itself be the "unredacted document" for purposes of the rule. The court further held that the opposing party has no right to access the full source document under Rule 262A 3, and that the rule is satisfied where the party subject to the proposed order has received both the redacted and unredacted versions of the exhibit in question. The review request was dismissed and the original confidentiality order upheld.